

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6029/2538

นาง สุนันท์ สาสนะกุล

โจทก์

นาง กัญญาหรือกาญจนาลักษณหรือศรี
กาญจนาลักษณ ราชภูริบริรักษ์

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 328 วรรคสอง, มาตรา 850

จำเลยที่1สั่งจ่ายเช็คให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมต่อมาโจทก์นำเช็คฉบับดังกล่าวมาฟ้องจำเลยที่2เป็นคดีอาญาการที่โจทก์จำเลยที่1ตกลงกันในคดีดังกล่าวว่าจำเลยที่1ยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นงวดๆและเมื่อจำเลยที่1ชำระหนี้ครบถ้วนแล้วโจทก์จะถอนฟ้องนั้นข้อตกลงดังกล่าวหาได้ระงับข้อพิพาทที่เกิดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียวยังมีเงื่อนไขว่าให้จำเลยที่1ชำระหนี้จนครบถ้วนเสียก่อนโจทก์จึงจะถอนฟ้องให้ข้อตกลงหาใช่สัญญาประนีประนอมยอมความอันจะเป็นเหตุให้หนี้ตามสัญญาถูกระงับไม่ จำเลยที่1ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์2ฉบับแต่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วนเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับใดต้องถือว่าจำเลยที่1ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปจำนวน 300,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ภายใน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2517 หากผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยที่ค้าง
ทบต้นได้โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่
1 จำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและยอมให้โจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้แก่
จำเลยที่ 1 ได้ ต่อมาจำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์อีกจำนวน 216,000 บาท ตกลง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยภายใน 1 ปี มิได้กำหนดเวลา
ชำระต้นเงินแก่โจทก์ ถ้าหากว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งยอมให้โจทก์เรียก
ต้นเงินกู้คืนทันที และหากผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างทบ
ต้นได้ และประมาณเดือนธันวาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารศรีนคร
จำกัด สาขาสี่คิ้วลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 จำนวนเงิน 539,000 บาท ชำระหนี้ให้
แก่โจทก์ปรากฏว่าเมื่อเช็คถึงกำหนด ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์จึงฟ้องจำเลย
ที่ 1 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คต่อศาลจังหวัดสี่คิ้ว ต่อ
มา วันที่ 25 กันยายน 2530 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพและยอมรับว่าเป็นหนี้
โจทก์จำนวน 539,000 บาท ตามเช็คพิพาท ขอผ่อนชำระหนี้ออกเป็นงวด ๆ รวม 31
งวด จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 285,000 บาท คงค้างชำระอยู่
อีกจำนวน 254,000 บาท จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้โจทก์ได้ทวงถาม จำเลยทั้ง
สองไม่ชำระหนี้ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,185,575 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินจำนวน 525,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินจากโจทก์จำนวน 300,000 บาท โดย
มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน และจำเลยที่ 1 ได้กู้เงินจากโจทก์อีกจำนวน 216,000
บาท จริง แต่ต่อมาเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็ค
ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาสี่คิ้ว ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ส่งจ่ายเงิน
จำนวน 539,000 บาท ให้แก่โจทก์ เป็นการเปลี่ยนมูลหนี้จากสัญญากู้เงินเป็นส่งจ่าย
เช็คแทน แต่โจทก์ไม่ยอมคืนสัญญากู้ให้แก่จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นโจทก์ได้นำเช็คฉบับ
ดังกล่าวยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลจังหวัดสี่คิ้ว เป็นคดีอาญา จำเลยที่ 1 ยอมรับต่อ

ศาลและยอมผ่อนชำระเงินให้แก่โจทก์เรื่อยมารวมเป็นเงิน 285,000 บาท คงค้างชำระอยู่อีก 254,000 บาท จึงไม่มีมูลหนี้ตามสัญญากู้ ดังนั้น จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 254,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 903,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 525,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนี้ตามสัญญากู้ยืมทั้งสองฉบับ โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้คิดจำนวนหนี้สินแล้ว จำเลยที่ 1 ยังเป็นหนี้โจทก์เป็นเงินจำนวน 539,000 บาท เท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงส่งจ่ายเช็คตามเอกสารหมายเลข 2 ชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้ตามเช็คฉบับดังกล่าวให้โจทก์เป็นบางส่วนแล้วตามข้อตกลงที่ศาลจังหวัดสกลนคร จนถึงงวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 รวมเป็นเงิน 285,000 บาท แล้วผิดนัด จึงเหลือหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระให้โจทก์อีกเพียง 254,000 บาท เท่านั้น และเมื่อฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ด้วยเช็คตามเอกสารหมายเลข 2 แล้วเมื่อโจทก์นำเช็คฉบับดังกล่าวฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญาว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่ศาลจังหวัดสกลนคร การที่โจทก์จำเลยที่ 1 ตกลงกันโดยจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ 539,000 บาท จำเลยที่ 1 ยอมชำระหนี้ให้โจทก์เป็นงวด ๆ และเมื่อ

จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ครบถ้วนแล้วโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 25 กันยายน 2530 เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวหาได้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว ยังมีเงื่อนไขว่าให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้จนครบถ้วนเสียก่อนโจทก์จึงจะถอนฟ้องให้ กรณีดังกล่าวหาใช่สัญญาประนีประนอมยอมความอันจะเป็นเหตุให้หนี้ตามสัญญาถูกระงับไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ไปแล้วจำนวน 285,000 บาท คงเหลือหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับ เป็นเงิน 258,000 บาท แต่การชำระหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับใด จึงต้องถือว่า จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 328 วรรคสอง คงเหลือหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกเพียง 15,000 บาท ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรก เป็นเงิน 15,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 254,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมนิชย์-ธีระจิต ไชยคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ